PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
3ª Vara da Infância e Juventude
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3108-2475, Fortaleza-CE - E-mail: for.3infjuv@tjce.jus.br

SENTENÇA

Processo nº:	**0204495-87.2025.8.06.0001**
Classe:	**Procedimento Comum Cível**
Assunto:	**Não padronizado**
Requerente:	**Francisco Ruan de Souza Simplicido**
Requerido:	**Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE**

Francisco Ruan de Souza Simplicio, assistido por Renata Brito de Souza, manejou a presente Ação Obrigação de Fazer c/c Preceito Cominatório e pedido liminar em face do Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público, todos devidamente qualificados na peça inicial.

Consta da preambular que consoante Relatório Médico acostado, FRANCISCO RUAN DE SOUZA SIMPLICIO, 16 anos de idade, é acompanhado pelo no Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto, com diagnostico de CID 10 F 90.0 - Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), necessitando de uso da medicação RAGIONE 36 mg a quantidade de 01 comprimido pela manha (ou seja, 01 comprimido ao dia por 30 dias). . Paciente já fez uso de outros medicamentos com resposta parcial do quadro e muitos efeitos colaterais. Segue inquieto, ansioso, desatento, com comportamentos impulsivos, sendo uso da medicação.

Levando em consideração o quadro clínico, a clara não efetividade de todos os medicamentos já utilizados, solicita-se a aquisição para utilização como tratamento o medicamento RAGIONE 36 MG NA QUANTIDADE DE 3O COMPRIMIDOS/ MÊS.

Quanto ao quadro de alto risco descrito, pode ser trato com uso de medicação prescita no relatório, qual seja: RAGIONE 36 MG NA QUANTIDADE DE 3O COMPRIMIDOS/ MÊS. POR MÊS DE FORMA CONTINUA E POR TEMPO INDETERMINADO, pois são medicações é eficazes para reduzir o risco de óbito da doença.

Solicita, portanto, a concessão, em caráter de urgência, para tratamento pelo período indeterminado, com quantidade mensal necessária, do seguinte medicamento:

Destaca-se que foi feito pedido administrativo, conforme documentos anexos, mas não se obteve retorno dos requeridos.

Assim, vislumbra-se o grave quadro de saúde da requerente, que não vem recebendo o adequado tratamento de saúde, motivo pelo qual se faz imperiosa a determinação judicial para que seja concedido o tratamento ora solicitado, orçado anualmente em R$ 3.564,00 (três mil, quinhentos e sessenta e quatro reais).

Diante de todo exposto, requer a Vossa Excelência:

I) o recebimento da inicial, com o deferimento da gratuidade judiciária integral para todos os atos processuais (cf. artigo 98, caput e §1º e §5º do CPC/15);

II) A observância das prerrogativas da Defensoria Pública do Estado, notadamente intimação pessoal de todas os atos e prazo em dobro;

III) A CONCESSÃO da tutela de urgência liminar, fundada no art. 300 do Código de Processo Civil, determinando que o Estado do Ceará forneça para parte autora, de imediato, a medicação RAGIONE 36 MG NA QUANTIDADE DE 3O COMPRIMIDOS/ MÊS. POR MÊS DE FORMA CONTINUA E POR TEMPO INDETERMINADO IMEDIATAMENTE, PARA FRANCISCO RUAN DE SOUSA SIMPLICIO, no prazo de 05

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MABEL VIANA MACIEL, liberado nos autos em 28/04/2025 às 12:06 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0204495-87.2025.8.06.0001 e código n6bO0CsG.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
3ª Vara da Infância e Juventude
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3108-2475, Fortaleza-CE - E-mail: for.3infjuv@tjce.jus.br

(cinco) dias para o cumprimento da ordem judicial, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 10.000,00;

V) A CITAÇÃO dos Réus, após concedida a tutela de urgência liminar para, querendo, no prazo legal, contestar a presente ação, sob pena de serem reputados como verdadeiros os fatos aqui relatados;

VI) Seja o presente pedido julgado PROCEDENTE, tornando definitiva a tutela de urgência concedida, condenando o demandado na obrigação de fazer consistente no fornecimento de imediato dos medicamentos RAGIONE 36 MG NA QUANTIDADE DE 3O COMPRIMIDOS/ MÊS. POR MÊS DE FORMA CONTINUA E POR TEMPO INDETERMINADO IMEDIATAMENTE, PARA FRANCISCO RUAN DE SOUSA SIMPLICIO, enquanto se fizer necessário, na quantidade determinada.

VII) A CONDENAÇÃO dos demandados ao pagamento de verbas das custas processuais e honorários advocatícios em favor do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Ceará – FAADEP (Caixa – Agência 0919 – Conta Corrente nº 71003-8).

Acostou a documentação pertinente.

Por meio do despacho de pp. 42-43 foi determinada a citação da parte ré e o envio de ofício os NATJUS para elaboração de relatório acerca do presente feito.

Nota tecnica do NATJUS inserta às pp. 51-64.

Citado, o Ente Público contestou o feito às pp. 67-75, alegando, em síntese, que o direito à saúde não é contemplado pela Constituição como sendo absoluto e incondicionado. O supracitado artigo 196 da Carta Magna é claro no dizer de sua vinculação ao acesso universal e igualitário. E, como obrigação do Estado, deve tal direito ser assegurado e proporcionado a todo e qualquer cidadão. Porém, por atendimento integral do paciente não se deve entender que o Estado deva fornecer todo e qualquer tipo de tratamento ou medicamento pretendido.

Assim, para se cumprir o disposto no referido mandamento constitucional, especialmente quanto ao "acesso universal e igualitário", não se pode entender como regra a possibilidade do Estado ser obrigado por decisão judicial a fornecer medicamentos não incorporados ao SUS, senão em situações excepcionais.

Como é sabido, anteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EDcl no REsp 1.657.156/RJ, em sede de Tema Repetitivo (Tema 106), havia especificado os requisitos entendidos como necessários à concessão pela Administração Estatal de medicamentos não inseridos em atos normativos do SUS.

Ocorre que, recentemente, no julgamento dos Temas de Repercussão Geral 6 e 1.234 foram estabelecidos novos requisitos, de ônus probatório da parte autora, e critérios de observância obrigatória ao magistrado para decidir sobre a concessão de medicamentos.

Assim, o E. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Tema 1234 (RE 1.366.243), após a realização de diversas audiências públicas buscando viabilizar o rateio de forma mais equânime do encargo financeiro decorrente da judicialização da saúde, homologou os termos de 3 (três) acordos, os quais foram firmados entre a União, por intermédio do Ministério da Saúde, e os Estados, DF e Municípios, representados pelos seus respectivos conselhos nacionais de saúde.

Ressalte-se que a modulação dos efeitos do Tema 1234 se refere exclusivamente ao deslocamento de competência das ações, conforme item "1" do acordo firmado no bojo da tese, aplicando-se de imediato as demais disposições:

"Diante desse cenário, apesar de homologar, em parte, os exatos termos dos acordos – e apenas para que não pairem dúvidas de que se trata de modulação unicamente

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MABEL VIANA MACIEL, liberado nos autos em 28/04/2025 às 12:06 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0204495-87.2025.8.06.0001 e código n6bO0CsG.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
3ª Vara da Infância e Juventude
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3108-2475, Fortaleza-CE - E-mail: for.3infjuv@tjce.jus.br

quanto ao deslocamento de competência (item 1) –, proponho que esta somente se aplique aos feitos que forem ajuizados após a publicação da ata do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, de sorte a afastar sua incidência quanto aos processos em tramitação até o referido marco."

Diante da elevada relevância da matéria, o STF entendeu ainda por editar as Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61, que devem ser seguidas por todos os órgãos do Poder Judiciário:

Súmula vinculante nº 60 - O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

Súmula vinculante nº 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

Como visto, consta do voto do Tema 1234 o conceito de medicamento não incorporado:

“Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integre listas do componente básico”.

Nessas hipóteses, a regra geral é a impossibilidade de fornecimento por ordem do Poder Judiciário, independentemente do custo.

Desta feita, consoante se observa das transcrições acima, no julgamento dos Temas de Repercussão Geral nº 6 e 1234 o STF definiu as condições para que o Poder Judiciário possa determinar a concessão por parte do Poder Público, de medicamentos que, embora registrados na ANVISA não tenham sido incorporados ao SUS, cumprindo ao autor o ônus de comprovar os requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente.

Além disso, houve a imposição de deveres cumulativos ao magistrado para decidir sobre o fornecimento de medicamentos não incorporado ao SUS, sob pena de nulidade de eventual decisão/sentença que venha a determinar o fornecimento do medicamento pleiteado.

Registre-se que após análise da CONITEC a PORTARIA SCTIE/MS Nº 9, DE 18 DE MARÇO DE 2021 “tornou pública a decisão de não incorporar a lisdexanfetamina e metilfenidato para o tratamento do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) em crianças e adolescentes entre 6-17 anos, no âmbito do Sistema Único de Saúde –SUS”. https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sctie/2021/prt0009_19_03_2021.html

Assim, no presente caso, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec foi desfavorável à incorporação ao SUS. Logo, nos termos do decidido no tema 06, é ônus probatório do autor demonstrar a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011.

Segue o voto do tema 06: "as capacidades institucionais da Conitec, órgão responsável pela incorporação de tecnologias de saúde no âmbito do SUS, assim como as próprias características do procedimento de incorporação - que o dotam de maior legitimidade democrática -, recomendam que o Poder Judiciário adote uma postura de maior respeito e deferência em relação às decisões proferidas no âmbito administrativo. É a Conitec que detém

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MABEL VIANA MACIEL, liberado nos autos em 28/04/2025 às 12:06 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0204495-87.2025.8.06.0001 e código n6bO0CsG.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
3ª Vara da Infância e Juventude
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3108-2475, Fortaleza-CE - E-mail: for.3infjuv@tjce.jus.br

as melhores condições institucionais para tomar as decisões de incorporação, já que possui maiores níveis de informação, de expertise, de conhecimento técnico e aptidão operacional em relação a tal procedimento, marcado por grande complexidade".

Como visto, as decisões do STF elevaram a importância da análise de incorporação realizada pela CONITEC. Portanto, ante a recomendação da CONITEC pela não incorporação do medicamento, bem como face à ausência de comprovação da ineficácia do tratamento fornecido pelo sistema público, o pedido deve ser julgado improcedente.

Assim, verifica-se que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar todos os requisitos exigidos para a concessão judicial de medicamento(s) não incorporado(s) ao SUS.

Necessário, portanto, que este r. Juízo se digne de apreciar o caso com base no que restou decidido nos Temas 1234 e Tema 06 do STF, nos termos da Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61, não sendo possível proferir decisão pelo fornecimento dos medicamentos com base unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação.

Ante o exposto, à luz das razões de fato e de direito acima expostas, ESTADO DO CEARÁ requer, que V. Exa. se digne de julgar IMPROCEDENTE(S) o(s) pedido(s)formulado(s) na inicial, tendo em vista os parâmetros estabelecidos nos Temas de Repercussão Geral nº 6 e 1234 do STF (Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61), para a legítima concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.

Ouvido, o *parquet* manifestou-se às fls. 79-90, posicionando-se favoravelmente ao pleito autoral.

Relatei, no essencial.

Decido.

Ação isenta de custas e emolumentos, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé, nos termos do art.141, § 2.º, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Considerando que o feito comporta o julgamento antecipado de mérito, procedo o julgamento do feito, nos termos do art. 355, do Novo CPC.

Salienta-se que, conforme enunciado nº 27, da 1 Jornada de Processo Civil, não há necessidade de seja anunciado previamente o julgamento.

> ENUNCIADO 27 – Não é necessário o anúncio prévio do julgamento do pedido nas situações do art. 355 do CPC.

A questão também não é de elevada complexidade, inexistindo necessidade de provas.

> Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
> I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Quanto à ausência de designação de audiência, sabe-se que esta é prescindível, haja vista, dentre outros fundamentos, o fato de a Administração Pública não poder dispor de seus bens e direitos (Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público).

Pois bem, já é pacífico que qualquer dos entes federados pode figurar, sozinho ou em litisconsórcio, no polo passivo de demandas dessa natureza.

Ademais, diz o art. 11 da Lei 8.069 – ECA:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MABEL VIANA MACIEL, liberado nos autos em 28/04/2025 às 12:06 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0204495-87.2025.8.06.0001 e código n6bO0CsG.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
3ª Vara da Infância e Juventude
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3108-2475, Fortaleza-CE - E-mail: for.3infjuv@tjce.jus.br

> Art. 11. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

Vê-se, portanto, que aludido artigo afastou qualquer dúvida quanto à abrangência da responsabilidade dos entes públicos, nos três níveis, garantindo atendimento integral à saúde da criança e do adolescente.

Assim, eventual deliberação a respeito da repartição de responsabilidades compete unicamente aos entes federativos, a ser realizada fora dos presentes autos, tendo em vista que quem se socorre do Poder Judiciário não pode sofrer limitação decorrente de assuntos de ordem administrativa.

Veja-se o entendimento Supremo Tribunal Federal:

> RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
> (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Saliento que o colendo Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243 sendo que formou maioria nesta segunda-feira (9/9) para homologar, com alguns ajustes, três acordos feitos entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios que definem a responsabilidade dos entes federativos em ações judiciais sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS) e a competência para resolvê-las.

Sobre a competência, prescreve o voto do relator que:

> I – Competência
> 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.
> 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MABEL VIANA MACIEL, liberado nos autos em 28/04/2025 às 12:06 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0204495-87.2025.8.06.0001 e código n6bO0CsG.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
3ª Vara da Infância e Juventude
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3108-2475, Fortaleza-CE - E-mail: for.3infjuv@tjce.jus.br

solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).

1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003.

1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora.

1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.

II – Definição de Medicamentos Não Incorporados

2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.

2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.

Portanto, o Estado do Ceará é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

Pois bem.

Adianto as partes, com a devida vênia, que estou julgando o pedido improcedente, fazendo-o pelas razões a seguir delineadas.

Passo ao mérito da questão.

Trata-se de Ação Obrigação de Fazer c/c Preceito Cominatório e pedido liminar ajuizada por ***Francisco Ruan de Souza Simplicio***, assistido por Renata Brito de Souza, em face de Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público, todos devidamente qualificados na peça inicial.

No mérito, é importante registrar que a saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição da República à condição de direito fundamental do ser humano, manifestando o legislador constituinte constante preocupação em garantir a todos uma existência digna, consoante os ditames da justiça social, o que ressai evidente da interpretação conjunta dos artigos 170 e 193 da referida Lei Maior com o que dispõem em seus artigos 1.º, inciso III, 6.º, 196 e 197:

> Art. 6 - São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MABEL VIANA MACIEL, liberado nos autos em 28/04/2025 às 12:06 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0204495-87.2025.8.06.0001 e código n6bO0CsG.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
3ª Vara da Infância e Juventude
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3108-2475, Fortaleza-CE - E-mail: for.3infjuv@tjce.jus.br

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação;

Art. 197 - São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

No mais, **o Poder Judiciário não pode se negar de prestar a justiça a quem dela necessite**, porquanto se trata da sua função primordial.

Especificamente sobre o fornecimento de Aripriprazol, os Tribunais de Justiça assim se posicionaram:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - DIREITO À SAÚDE - CRIANÇA - TRANSTORNO MENTAL - ARIPRIPRAZOL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL - IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO - MULTA DIÁRIA - CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA.1. Procedendo-se a uma interpretação harmônica dos preceitos constitucionais, supralegais e legais, chega-se à ilação de que o intuito maior da Carta Magna foi o de assegurar a todo cidadão, independentemente de sua condição econômica e social, o direito à saúde, impondo para tanto, ao Estado lato sensu, o dever constitucional de garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, ações que possam permitir a todos o acesso à assistência médica e farmacológica. 2. O e. Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou jurisprudência sobre a responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde, tendo sido a decisão tomada na análise do Recurso Extraordinário (RE) 855178, de relatoria do ministro LUIZ FUX, que teve repercussão geral reconhecida, por meio do Plenário Virtual. 3. Restando provada a imprescindibilidade do fármaco pleiteado, através de relatórios médicos fundamentos, a incapacidade financeira do recorrido, bem como o registro na ANVISA, conforme requisitos estabelecidos no REsp nº. 1657156, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a manutenção da sentença é medida que se impõe.4. O e. STF sedimentou o entendimento de que o princípio da reserva do possível não pode ser invocado, sempre que essa cláusula comprometer o núcleo mínimo dos direitos fundamentais que gravitam em torno da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, da CF/88). 5. A multa diária cominatória autorizada pelo §1.º, do art. 536, do CPC/15, se mostra razoável, tendo em vista a urgência do caso e a relevância do bem jurídico tutelado. 6. Negar provimento ao recurso. (TJMG - Apelação Cível 1.0027.16.022615-8/003, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/05/2019, publicação da súmula em 27/05/2019)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ECA. DIREITO À SAÚDE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. Conforme prevê a Constituição Federal, bem como a legislação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MABEL VIANA MACIEL, liberado nos autos em 28/04/2025 às 12:06 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0204495-87.2025.8.06.0001 e código n6bO0CsG.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
3ª Vara da Infância e Juventude
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3108-2475, Fortaleza-CE - E-mail: for.3infjuv@tjce.jus.br

> infraconstitucional, os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental da saúde, com prioridade absoluta quando se trata de criança/adolescente, não havendo razão para cogitar em ilegitimidade passiva ou em obrigação exclusiva de um deles, devendo ser assegurada a prestação dos serviços como corolário lógico. Adolescente diagnosticado portador de moléstia classificada no CID 10 F 42, necessitando das medicações Fluvoxamina 50 mg (Luvox 50 mg), Fluvoxamina 100 mg (Luvox 100 mg) e Aripripazol 10 mg (Aristab 10 mg), conforme prescrição médica. Honorários devidos à Defensoria Pública (FADEP), nos termos de entendimento sedimentado pelo STJ, cujo valor foi fixado dentro dos parâmetros utilizados por esta Corte, em situações semelhantes a esta, as quais tratam de casos repetitivos. (Precedentes). Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70076295070, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em 04/10/2018)

É preciso deixar registrado, ainda, o entendimento do colendo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará:

> DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICIPALIDADE QUE REQUER A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DIREITO À SAÚDE. PLEITO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ARIPIPRAZOL. LAUDO MÉDICO QUE RELATA QUE O PACIENTE, MENOR, PORTADOR DE TRANSTORNO NO ESPECTO AUTISTA (CID F-84.0), JÁ FEZ USO DE VÁRIAS DROGAS NEUROLÉPTICAS, PORÉM SEM RESPOSTAS. IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DEMONSTRADAS POR LAUDO MÉDICO. HIPOSSUFICIÊNCIA AFERIDA. DEVER CONSTITUCIONAL DOS ENTES PÚBLICOS (ART. 6º E 196 DA CF/88). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 23, II, CF). RESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SÚMULA Nº. 45 TJCE. PRECEDENTES DESTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Agravo de Instrumento de nº. 0635118-14.2021.8.06.0000, ACORDAM os Desembargadores membros da 1ª Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso, para negar-lhe provimento nos termos do voto da eminente Relatora, parte integrante deste. Fortaleza/CE, 07 de fevereiro de 2022. (Agravo de Instrumento - 0635118-14.2021.8.06.0000, Rel. Desembargador(a) LISETE DE SOUSA GADELHA, 1ª Câmara Direito Público, data do julgamento: 07/02/2022, data da publicação: 07/02/2022)

Ressalta-se que, em sessão plenária de 17/03/2010, no Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Antecipada nº 175, o colendo STF fixou os seguintes parâmetros para a solução das demandas que envolvem o direito à saúde:

> a) inexistência de tratamento/procedimento ou medicamento similar/genérico oferecido gratuitamente pelo SUS para a doença ou, no caso de existência, sua

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MABEL VIANA MACIEL, liberado nos autos em 28/04/2025 às 12:06 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0204495-87.2025.8.06.0001 e código n6bO0CsG.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
3ª Vara da Infância e Juventude
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3108-2475, Fortaleza-CE - E-mail: for.3infjuv@tjce.jus.br

utilização sem êxito pelo postulante ou sua inadequação devido a peculiaridades do paciente;
b) a adequação e a necessidade do tratamento ou do medicamento pleiteado para a doença que acomete o paciente;
c) a aprovação do medicamento pela ANVISA;
d) a não configuração de tratamento experimental.

É preciso deixar registrado, entretanto, que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu o julgamento do recurso repetitivo, relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, que fixa requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do Sistema Único de Saúde (SUS).

A tese fixada estabelece que constitui obrigação do poder público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:

1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e
3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

E mais recentemente, especificamente em 26/09/2024, o Supremo Tribunal Federal fixou a Tese 6, a qual prescreve:

Tese:
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo **ônus probatório incumbe ao autor da ação**: **(a)** negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; **(b)** ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; **c)** impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; **(d)** comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; **(e)** imprescindibilidade clínica

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MABEL VIANA MACIEL, liberado nos autos em 28/04/2025 às 12:06 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0204495-87.2025.8.06.0001 e código n6bO0CsG.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
3ª Vara da Infância e Juventude
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3108-2475, Fortaleza-CE - E-mail: for.3infjuv@tjce.jus.br

do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e **(f)** incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Este tema restou sumulado por meio de duas súmulas vinculantes:

Súmula Vinculante 60
O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.

Súmula Vinculante 61
A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

Logo, não há direito incondicionado ao melhor tratamento disponível no mercado ou mesmo experimental.

Passemos a análise do pedido de fornecimento do medicamento Ragione (metilfenidato) 36mg para Francisco Ruan de Sousa Simplicio, diagnosticado com Transtorno do Deficit de Atenção e hiperatividade (CID 10: F90.0).

O STF estabeleceu que, como regra, a ausência de um medicamento nas listas do SUS impede seu fornecimento por decisão judicial. Contudo, há exceção, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos, cujo ônus probatório recai sobre a parte autora:

1) Negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa

A parte autora solicitou administrativamente o fornecimento do medicamento,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MABEL VIANA MACIEL, liberado nos autos em 28/04/2025 às 12:06 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0204495-87.2025.8.06.0001 e código n6bO0CsG.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
3ª Vara da Infância e Juventude
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3108-2475, Fortaleza-CE - E-mail: for.3infjuv@tjce.jus.br

mas teve o pedido negado, conforme documentos anexos à petição inicial.

2) Ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou demora na apreciação

A CONITEC já avaliou o metilfendade e recomendou a sua não incorporação ao SUS na 95ª reunião ordinária, realizada nos dias 03 e 04 de maio de 2021.

Na análise, o Plenário da CONITEC concluiu que não há evidências científicas suficientes que justifiquem sua incorporação, considerando:

• a baixa qualidade das evidências ciêntificas relacionadas a eficácia e segurança do medicamento.

• o elevado aporte de recursos financeiros apontados na análise de impacto orçamentário.

Assim, não há omissão ou mora na avaliação pela Administração Pública, o que afasta a excepcionalidade da concessão judicial do medicamento.

3) Impossibilidade de substituição por outro medicamento disponível no SUS

Apesar da recomendação de não incorporação do metilfenidato ao SUS pela CONITEC, o referido medicamento encontra-se presente na Relação Estadual de Medicamentos - RESME 2024[1], nas apresentações, Metilfenidato (cloridrato) 10 mg comprimido e Metilfenidato (cloridrato) 20 mg cápsula de liberação prolongada.

Conforme laudos médicos acostados às pp. 34 e 39-41, não há informações acerca da utilização do metilfenidato de liberação prolongada pelo autor, cuja forma de atuação é similar ao medicamento requerido, conforme consta na Nota Técnica do e-NatJus de pp. 51-64.

A existência de opções terapêuticas dentro do SUS impede a concessão do medicamento não incorporado, conforme o entendimento do STF.

4) Comprovação da eficácia e segurança do medicamento com base em evidências científicas de alto nível

A Nota Técnica do e-NatJus reconhece que o uso de metilfenidato é amplamente respaldado por evidências científicas.

5) Imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada por laudo médico fundamentado

O laudo médico informa que a autora já fez uso de ritalina e metilfenidato de liberação imediata, mas não menciona se tentou utilizar os demais fármacos disponíveis no SUS (metilfenidato de liberação prolongada).

Como há alternativas disponíveis no SUS ainda não utilizadas, não se pode afirmar a imprescindibilidade clínica do Ragione, conforme exige o STF.

6) Hipossuficiência financeira do requerente

[1]https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2021/04/RESME-2024-Validacao-Final.pdf pp. 21

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MABEL VIANA MACIEL, liberado nos autos em 28/04/2025 às 12:06 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0204495-87.2025.8.06.0001 e código n6bO0CsG.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
3ª Vara da Infância e Juventude
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3108-2475, Fortaleza-CE - E-mail: for.3infjuv@tjce.jus.br

A autora é representada pela Defensoria Pública, demonstrando incapacidade financeira para arcar com o custo do medicamento.

Os Enunciados do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde - CNJ orientam que:

> ENUNCIADO Nº 18
> Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)
>
> ENUNCIADO Nº 83
> Poderá a autoridade judicial determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a juntada ao processo de documentos de evidência científica (nota técnica ou parecer) disponíveis no e-NatJus (CNJ) ou em bancos de dados dos Núcleos de Assessoramento Técnico em Saúde (NATS) de cada estado, desde que relacionados ao mesmo medicamento, terapia ou produto requerido pela parte.

Os Enunciados da 1ª Jornada de Direito à Saúde da Justiça Federal orientam que:

> Enunciado 45: As decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas, sempre que possível, de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NatJus) e/ou consulta ao banco de dados pertinente.
>
> Enunciado 37: Havendo recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) pela não incorporação de tecnologia judicializada, a decisão que a deferir, desacolhendo tais fundamentos técnicos, deve ser precedida de análise do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NatJus), ou substituto, que aponte evidência científica de desfecho significativo à luz da condição específica do paciente.
>
> Enunciado 38: Recomenda-se aos magistrados, aos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e aos advogados a análise dos pareceres técnicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS e da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) para auxiliar a prolação de decisão ou a propositura da ação.

Por certo, não se está a questionar a qualificação dos profissionais médicos que assinaram os laudos apresentados em juízo, tampouco o seu conhecimento a respeito do quadro clínico da parte autora e dos tratamentos que mais bem responderão ao seu diagnóstico. Tais circunstâncias, porém, não prescindem de uma demonstração probatória segura a respeito da ineficácia de outros tratamentos convencionais existentes no SUS, o que, conforme mencionado, não consta nos autos até o momento.

Também não se ignora a delicadeza do quadro de saúde da parte autora ou

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MABEL VIANA MACIEL, liberado nos autos em 28/04/2025 às 12:06 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0204495-87.2025.8.06.0001 e código n6bO0CsG.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
3ª Vara da Infância e Juventude
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3108-2475, Fortaleza-CE - E-mail: for.3infjuv@tjce.jus.br

mesmo a necessidade de que se submeta a tratamento adequado ao **diagnóstico de TDAH**.

Na hipótese sub judice, o relatório médico que acompanha a inicial refere diagnóstico de TDAH (CID 10: F90.0), já tendo feito uso de outras medicações sem obter resultados satisfatórios.

2.1.Tratamento:

Continuo (X) Temporário ( ) Pelo prazo de:

2.2. O(A) paciente necessita fazer uso de alguma marca específica de medicamento?

Não ( ) Sim (X)

Se sim, indicar o nome do medicamento e apresentar os motivos que levaram a prescrevê-lo:

Ragione 36 mg – Paciente não tolerou bem outras marcas

3. Considerando que o(s) medicamento(s)/tratamento(s) prescrito(s) não é(são) disponibilizado(s) pelo SUS para a(s) doença(s) do paciente, devem ser respondidos os seguintes questionamentos:

3.1. O(s) medicamento(s) tem(têm) registro na ANVISA?

Sim (X) Não ( )

3.2. O(s) medicamento(s) é(são) disponibilizado(s) para outra(s) doença(s)(off-label)?

Sim ( ) Não (X)

Se sim, deve ser explicitado qual(is) o(s) tratamento(s) ofertado(s):

3.3. Existe(m) algum(ns) tratamento(s)/medicamento(s) disponibilizado(s) pelo SUS para esta(s) doença(s)?

Sim (X) Não ( )

Se sim, deve ser explicitado qual(is) o(s) tratamento(s) ofertado(s):

Ritalina, fora disponível de 5 dosagem imediata, não bem tolerado pelo paciente

3.4. O (A) paciente já se submeteu ao(s) tratamento(s) ofertado(s) pelo SUS para esta(s) doença(s)?

(X) Sim. (Indicar quais os tratamentos e os motivos da sua ineficiência/ineficácia. Se existirem outros tratamentos disponibilizados pelo SUS, deve-se esclarecer por que não podem ser utilizados neste caso)

Ritalina

No caso dos autos, no que concerne aos requisitos estabelecidos pelo STF, em que pese o teor do relatório médico juntado aos autos, não é possível concluir pela imprescindibilidade ou necessidade do medicamento pleiteados, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia das alternativas fornecidas pelo SUS.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, via de consequência, resolvo o mérito com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para INDEFERIR, em sede definitiva, o fornecimento dos medicamento Ragione ao autor Francisco Ruan de Souza Simplicio , nos termos acima fundamentados.

Em decorrência da aplicação do princípio da causalidade, arbitro honorários em desfavor da parte autora a título de honorários no valor de 10% sobre o valor atribuído à causa e, em decorrência da hipossuficiência financeira, na forma do art. 98, §3º, do CPC de 2015, suspendo sua exibilidade pelo prazo de 05(cinco) anos.

Após o trânsito em julgado, decorrido o prazo recursal voluntário, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.

Custas *ex lege*.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Fortaleza/CE, 28 de abril de 2025.

Mabel Viana Maciel
Juíza de Direito

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MABEL VIANA MACIEL, liberado nos autos em 28/04/2025 às 12:06 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0204495-87.2025.8.06.0001 e código n6bO0CsG.